އަޙްމަދު ޖައިލަމް ވ. ފިއުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ސުޕްރީމް ކޯޓު [2026] SC 35 މައްސަލަ ނަންބަރު: 2024/SC-A/40 އިސްތިއުނާފީ މައްސަލަ 11 އޮކްޓޫބަރު 2026

Ahmed Jailam v. Fuel Supplies Maldives Private Limited

އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއްނެތި ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުން ވަޒީފާއަށް އަނބުރާ ރުޖޫޢަ ނުކުރެވޭނީ ދެ ފަރާތުގެ ދެމެދުގައިވާ އިތުބާރު އަނބުރާ އިޞްލާޙު ނުކުރެވޭ މިންވަރަށް ގެއްލިފައިވާކަން ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން [illegible] ގޮތެއްގައި ސާބިތުކޮށްދީގެން ކަމާއި، ޓްރައިބިއުނަލްތަކުން ކަނޑައަޅާ ޙަޤީޤަތްތަކަށް މަތީ މަރުޙަލާގެ ކޯޓުތަކުން އިޙްތިރާމްކުރަންވާނެކަމާއި، މަޢުޟޫޢީ ޢަދުލުވެރިކަން ޤާއިމުކުރާއިރު އިޖުރާއީ ޢަދުލުވެރިކަން ބެލުން ތަފާތުކަން ކަނޑައަޅައި، ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނަންބަރު 129/VTR/2021 މައްސަލައިގެ ނިންމުމާއި ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2022/HC-A/219 ޤަޟިއްޔާގެ ޙުކުމް ބާޠިލުކޮށް، އަޙްމަދު ޖައިލަމް ވަޒީފާއަށް އަނބުރާ ރުޖޫޢަކުރުމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން އިއްތިފާޤުން ނިންމާފައިވެއެވެ.

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

މައްސަލައިގެ ހަޤީޤަތްތައް

3 މާރިޗު 2003 އިން ފެށިގެން ފިއުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ބާޖު ކޮންޓްރޯލަރުގެ މަޤާމު އަޙްމަދު ޖައިލަމް އަދާކުރަމުން ދަނިކޮށް، ނޯޓިސް ދިނުމަކާ ނުލައި 15 އޮގަސްޓް 2021 ގައި އަޙްމަދު ޖައިލަމް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވެއެވެ. އަޙްމަދު ޖައިލަމް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ، 2 އޮގަސްޓް 2021 ގައި ފިއުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސްގެ [illegible] އެ ކުންފުނީގެ ބާޖުތަކުގެ މަސައްކަތްކުރާ [illegible] ބެލެހެއްޓުމުގައި އަޙްމަދު ޖައިލަމް ކުށްވެރިވާ ޑިސިޕްލިނަރީ ފިޔަވަޅު [illegible]ކަމަށް ބުނެ ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 23 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުންނެވެ. ކުންފުނިން ބުނެފައިވަނީ، އެ ބައްދަލުވުމުގައި އަޙްމަދު ޖައިލަމް ކުންފުނީގެ ޖެނެރަލް މެނޭޖަރާ އިސް [illegible] މުސާރަ ބޮޑު ނުކޮށްދިނުމަށް [illegible] ނުކުރާނަން ކަމުގެ ބިރު ދައްކާފައިވާ ކަމަށެވެ.

ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނަންބަރު 129/VTR/2021 މައްސަލަ

އަޙްމަދު ޖައިލަމް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ މަޢުޟޫޢީ ޢަދުލުވެރިކަމާއި އިޖުރާއީ ޢަދުލުވެރިކަމާ ޚިލާފަށް ކަމުގައި ބުނެ އޭނާގެ ވަޒީފާއަށް މައްސަލަ ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅިއެވެ. ޓްރައިބިއުނަލުން ނިންމާފައިވަނީ އަނބުރާ ގެނައުމަށެވެ.

1. އަޙްމަދު ޖައިލަމް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 23 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ޤާއިމުކުރަންޖެހޭ މަޢުޟޫޢީ އިޖުރާއަތްތަކެއް ޤާއިމުކޮށްފައި ނުވާކަން؛
2. ދެ ފަރާތުގެ މަސްލަޙަތު ބަލައި ވަޒީފާ އިޢާދަކޮށްދިނުމަކީ އެންމެ [illegible] ކަމަށް [illegible] އަޙްމަދު ޖައިލަމަށް [illegible] ނުދޭކަން؛

3. ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 29 ވަނަ މާއްދާގެ (ރ) އާއި 87 ވަނަ މާއްދާއަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، ޢަދުލުވެރި ބަދަލެއްގެ ގޮތުގައި 6 މަސް ދުވަހުގެ އަސާސީ މުސާރައާއި ލިވިންގ އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި ދޭ ޖުމްލަ 51،000/- ރ. (ފަންސާސް އެއްހާސް ރުފިޔާ) އަދި އަބްދަލު ޖައިރަވްއަން ދޭންޖެހޭ ފައިސާ ކަން؛ މިއެވެ.

ޓްރައިބިއުނަލުން މި ނިންމުމުގައި، މައްސަލާގައި ބަދަލުވެރިކަން ޝާމިލުކުރުމުގައި ނުވާކަމުގައި ކަނޑައެޅުމާއެކުވެސް، އިޖުރާއީ ބަދަލުވެރިކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ކަމަށް ބަޔާންކުރެވިފައިވާތީއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2022/HC-A/219 ޤަޟިއްޔާ

ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނިންމުން އަބްދަލު ޖައިރަވްގެ ވަކާލާތުގައި ހައިކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފުކުރިއެވެ. ހައިކޯޓުން ނިންމާފައިވަނީ ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނިންމުމަށް ބަދަލު ގެނެސްދޭން ސަބަބެއް ނެތްކަމަށެވެ. އެއީ:

1. ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނިންމުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 5 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގެ (2) ވަނަ ނަންބަރާ ޚިލާފުކަމަށް ބުނި ނަމަވެސް އެ ބުނުމަކަށް ތާއީދުކުރާނެ ޤާނޫނީ ހަމައެއް ކުރިމަތިކޮށްފައިނުވާތީ ކަމަކާ ކަމަށް ދާދިކަމަށް އެއްވެސް ޤާނޫނީ އަސާސެއް އަބްދަލު ޖައިރަވްގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައި ނުވާތީ، އެ ނުކުތާއަކީ އިސްތިއުނާފީ އޮނިގަނޑު މިތާކާ ނުކުތާއެއް ނޫންކަން؛

2. އަބްދަލު ޖައިރަވް ވަޒީފާއަށް ރުޖޫޢަކުރުމަށް ޓްރައިބިއުނަލުން ނިންމާފައިވާ ދެ ފަރާތުގެ މަސްލަހަތަށް ބެލުމަށްފަހު ވާޖިބުވެފައިވާ ނަތީޖާއެއްގެ މައްޗަށް ކަމަށް ވާތީއާއި، އެ ނިންމުން ގޮސް ސަބަބެއް އަބްދަލު ޖައިރަވްއަށް ބެނުމުވިފައި ނުވާތީ އެ ނިންމުމަށް ބަދަލު ގެނެސްދޭން ފަދަ ސަބަބެއް ނެތްކަން؛ މިއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2024/SC-A/40 ޤަޟިއްޔާ

ހައިކޯޓުގެ ނިންމުން އަބްދަލު ޖައިރަވްގެ ވަކާލާތުގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފުކުރެވިފައިވާ، އިސްތިއުނާފާ ދެ ނުކުތާ ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ. މި މައްސަލަ ބެލި ފަނޑިޔާރުން އަދި ރަޖިސްޓަރުގެ ހުސައިން، ފަނޑިޔާރު ޖ.ރ. ދުރަހްމާނު އިބްރާހީމް އަދި ފަނޑިޔާރު ދުރަހްމާނު ސަލީމްގެ މަޖިލީހުންނެވެ.

1. އިސްތިއުނާފީ ފުރަތަމަ ނުކުތާއަކީ، އަބްދަލު ޖައިރަވް ވަޒީފާއަށް ރުޖޫޢަކުރުމަށްފަހު އަމުރެއް ނެރުއްވިއިރުވެސް ދެ ފަރާތުގެ މަސްލަހަތަށް ބެލުމުގައި އަސާސީ އިދާރީ ދެއްކުން ކަމަށް ނުވާތީ އަށުވާނީ އަސްލަށް ވަޒީފާ ދޫކޮށް އަންގާނަ ތިޔައް ނެތްކަމަށް ޓްރައިބިއުނަލުން ކަނޑައަޅާފައިވާތީ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ޤަޟިއްޔާތަކުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލާ ޚިލާފަށް ކަމަށް ބުނެ ހުށަހަޅާ ނުކުތާއެވެ.

2. އިސްތިއުނާފީ ދެވަނަ ނުކުތާއަކީ، ހައިކޯޓަށް ހުށަހެޅި ފުރަތަމަ އިސްތިއުނާފީ ނުކުތާއަކީ އިސްތިއުނާފީ އޮނިގަނޑު މިތާކާ ނުކުތާއެއް ނޫންކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އަބްދަލު އިސްތިއުނާފު ވ. ރަޖިސްޓަރު އަދި ހުސައިން ޤަޟިއްޔާގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލާއި އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 5 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގެ (2) އާ ޚިލާފަށް ކަމަށް ބުނެ ހުށަހަޅާ ނުކުތާއެވެ.

ފުރަތަމަ ނުކުތާގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކަނޑައަޅާފައިވަނީ، އަބްދުލް ޖަލީލް ކޮށްފައިވާކަމަށް ބަޔާންކުރާ ޢަމަލަކީ ކޮމްޕެނީގެ ހިއުމަން ރިސޯސަސް ސްޓޭންޑަރޑް އޮޕަރޭޓިންގ ޕްރޮސީޖަރސްގެ ދަރަޖައިގެ ހިސާބުން، ފުރަތަމަ ފަހަރު ކުރުމުން އިންޒާރު ދިނުމުގެ ބަދަލުގައި ކަމަށްވާތީއާއި، އެއީ ފުރަތަމަ ފަހަރު ކަމަށްވާތީއާއި، ދިގު މުއްދަތަކަށް ވަޒީފާގައި ދުވަސްވެފައިވާ މުވައްޒަފަކު ކަމަށްވާތީ އޮތް އިތުބާރު މުޅިން ގެއްލުނީ ހިނގައިދިޔަ ގޮތެއްގައި ކުންފުނީގެ ބޮޑެތި ގެއްލުމެއް ލިބިފައިވާކަމަށް ބެލޭނެ ހިސާބަށް ނުވާތީ، ވަޒީފާއިން އަވަހާރަކޮށް ނިންމުމަކީ މުވައްޒަފަށް ލިބެންޖެހޭ ޙައްޤު ތަކަށް ދުވެލިއާ އިންސާފު ގެއްލިފައިވާ ސަބަބުތަކެއް ނުވާކަމަށް ނިންމިފައިވާ ގޮތެވެ.

ދެވަނަ ނުކުތާގައި ކަނޑައަޅާފައިވަނީ، ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނިންމުން ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 5 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ (2) ވަނަ ނަންބަރާ ޚިލާފުވާކަމަށް ބުނާ ހިސާބުން، ތަޙްޤީޤުކޮށްފައި ނުވާކަމަށް ބަޔާންކުރަނީ އެ ޤާނޫނުގައި އުސޫލުތަކުން އިތުރު ތަފްޞީލުކޮށް ނުވަތަ ސާފުކޮށްދީ، އެ ނުކުތާއަކީ އިސްލާމީ ޝަރީޢަތާ ޚިލާފު ކަމާ ބެހޭ ގޮތުން ޤާނޫނުގެ ދަށުން ވަކިން ބަލައިދިނުމެއް ބޭނުންވާ ކަމެއް ނޫން ކަމަށެވެ. އަދި މުއްސަނދި ޙުކުމްތަކެއް ތަޢުލީމީ ފެންވަރު ބަލައިގެން ދޭންޖެހޭ ޙުކުމްތަކުގެ ޓްރައިބިއުނަލުން ގޮތެއް ކަނޑައަޅައިފި

ރަނގަޅަށް ކަމުގައި ނިންމާ ކަމަށެވެ.

ނިންމުން: 11 އޮކްޓޫބަރު 2026 ގައި ފަނޑިޔާރުންގެ އިއްތިފާގުން ނިންމާފައިވަނީ، ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުން ނިންމާފައިވާ ނަންބަރު 129/VTR/2021 މައްސަލައިގެ ނިންމުމާއި، އެ ނިންމުން ޤާއިމުކޮށް ހައިކޯޓުން ނިންމާފައިވާ ނަންބަރު 2022/HC-A/219 ޤަޟިއްޔާގެ ހުކުމް ބާޠިލުކޮށް، އަބްދުލް ޖަލީލް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ ޤާނޫނު ނަންބަރު 2/2008 (ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނު) އާ ޚިލާފަށް ކަމަށްވާތީ، 14 (ސާދަ) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އޭނާ އަދާކުރަމުން ދިޔަ ވަޒީފާ ނުވަތަ އެއާ އެއް ފެންވަރެއްގެ ވަޒީފާއެއް ހަމަޖެއްސައިދިނުމަށާއި، ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ތާރީޚުން ފެށިގެން އަސާސީ މުސާރައިގެ 06 (ހައެއް) މަސްދުވަހުގެ ފައިސާ އަބްދުލް ޖަލީލްއަށް ދިނުމަށް ފުރުސަތު ސަރުކާރުން ޕްރައިވެސީ ކޮށްދީފައިވާ ފަރާތުން ތަޙުޤީޤުކޮށް އަމުރުކޮށްފައެވެ.

ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް

ނިންމުމަކަށް ފަސޭހަކަމެއް ބެހުމަށްޓަކައި ޤާނޫނީ އުސޫލުތަކާއި މަޢުލޫމާތުތަކުގެ ޚުލާޞާއެއް

1. އުސޫލީގޮތުން ސަމާލުކަންދީ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގެ ކުރިން ބަލަން ޖެހޭ އުސޫލުތައް ބަލައިގެން، ފާހަގަވާ ކުށަކީ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވޭ ކުށެއް ކަމަށް ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 29 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން މުވައްޒަފަށް ލިބޭނެ ޤާނޫނީ ޙިމާޔަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ޙައްޤުތަކެވެ.

2. ވަޒީފާ ނިންމުމުގެ ކުރިން އެކަށީގެންވާ ފުރުޞަތު ދިނުމަކީ ވަކިން ކުރިއަށް ނެގުމަކީ އިންސާފުގެ ޤާނޫނީ ތަކުގެ ތެރޭގައި، ހަމަޖެހިފައިވާ ވަޒީފާ ގެއްލޭ ހާލަތްތަކުގައި ވަޒީފާ ބޭނުންކުރާ ޙައްޤުތަކުގެ އުސޫލުތައް ދެމެހެއްޓުމަށް (ކޮމަރޝަލް އެމްޕްލޮއިމަންޓް ކޮމިޝަން ފ. އަލްވާޤީ ވަޒީފާ ޚިދުމަތް).

3. ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 29 ވަނަ މާއްދާ މާނަކުރަންޖެހޭނީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 68 ވަނަ މާއްދާގައި ބުނާ ހުރެވިގެންވާ މިނިވަން ދިމިޤްރާޠީ މުޖުތަމަޢެއްގައި ޢަމަލުކުރާ އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތަށެވެ. ދެ ފަރާތުގެ ދެމެދުގައި އޮންނަންޖެހޭ އިތުބާރު ގެއްލިފައިވާ ކަމުގައި ބެލެވޭ ހިނދު ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން އިޤްނާޢަތް ގޮތެއްގައި ސާބިތުކޮށްދޭންޖެހެއެވެ (އާމިނަތު އަރީޝް ޙުސައިން ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް [2021] SC 35]).

4. ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށްފަހުގައި ވަޒީފާދޭ ފަރާތާއި ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތުގެ މެދުގައި ފުރިހަމަ އިތުބާރު އޮތުމަކީ ވަރަށް ނާދިރު ކަމެކެވެ. އެހެންކަމުން ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތާއި ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތުން ބުނާ ބުނުމުގެ ބަޔާނުގެ ފަރުވާތެރިކަމާއެކު ބެއްލެވޭ ހަމަތަކުގެ މަތިން ވަޒަންކޮށް، އެއީ ހަރުދަނާ ސަބަބުތަކެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށްގެން ބުނާ ބުނުމެއްކަން ނުވަތަ ނޫންކަން މައްސަލައިގެ ވަށައިގެންވާ ހާއްސަ ހާލަތުތަކުގެ އަލީގައި ބީރައްޓެހިކޮށް ނުވަތަ ކޯޓުން ބަލަންވާނެއެވެ (މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް ވ. މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ [2021] SC 07]).

5. ވަޒީފާގެ ގުޅުމުގައި ދިމާވާ ޚިލާފުވުންތަކާއި ޝަކުވާތަކާއިވެސް އެ ދޫކޮށްލުމުގެ ޤާބިލުކަން ދެ ފަރާތަކަށް ލިބިގެންވެއެވެ. ވަރަށް މަދު ފަހަރަކު ދެނޑި ސަބަބަކާ ޖެހިލުންވާ އިތުބާރަކީ އޮންނާނެ އެއްޗެއް ނޫނެވެ. ވަޒީފާގެ ގުޅުން ދެފަރާތުން މިންވަރުގެ އިތުބާރު އޮތްކަން ނުވަތަ ނެތްކަން ކަނޑައެޅޭނީ ކޮންމެ މައްސަލައެއްގެ ވަށައިގެންވާ ހާއްސަ ހާލަތުތައް ވަޒަންކޮށްގެންނެވެ (ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް ވ. ޖާބިރު ޢަބްދުއްރަޙްމާން ޒަހީރު).

6. ވަޒީފާދޭ ފަރާތާއި މުވައްޒަފު ދެމެދުގައިވާ އިތުބާރު އޮތުމާއި ނެތުން ބިނާވަނީ މުވައްޒަފު ކޮށްފައިވާކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ ޢަމަލުގެ މައްޗަށާއި، އެ ޢަމަލާ ގުޅިގެން ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން މުވައްޒަފާމެދު ޢަމަލުކުރި ގޮތުގެ މައްޗަށެވެ.

7. ކަސްޓަމްސްގެ ޑިސިޕްލިނަރީ މިންގަނޑުތަކުގައި ފުރަތަމަ ފަހަރު ކުރުމުން އިންޒާރު ދޭ ދަރަޖައެއްގައި ހިމެނިފައިވާ ޢަމަލެއް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ކުރުމުގައި، ކަސްޓަމްސްއިން އަނގަބަހުން ފިޔަވަޅު އަޅަން ކަނޑައަޅާފައިވާ ޢަމަލެކެވެ. އެފަދަ ޢަމަލަކީ ކަސްޓަމްސްއިން މުވައްޒަފާ ދެމެދު އިތުބާރު ގެއްލުން މުޅިން ޢަމަލެއް ނޫނެވެ. ނަމަވެސް ވަގުތުން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރާ ދަރަޖައިގައި އެ ޢަމަލު ހިމަނާފައިވާން ކަމަށް ބެލެވޭތޯ. މިއީ ފާހަގަކުރަން ޖެހޭ ފެނުމުގައި ބަލާފައިވާ ފަދައިން، އެންމެ އެކަށީގެންވާ ބަދަލު އިންޒާރު ދިނުމަށް ބެލެވޭ ހާލަތެކެވެ.

8. އެކަށި އެއްވެސް ހާދިސާއެއްގެ ސަބަބުން މުވައްޒަފާމެދު އޮންނަ އިތުބާރު ކޮންމެވެސް މިންވަރަކަށް ގެއްލިދާނެ ކަމުގައި ބެލެވޭ ހަމަތަކުން ފާޅުކުރުވުން ނަމަވެސް، ދިގު މުއްދަތަކަށް ވަޒީފާގައި ދެމިހުރުމަށް މުވައްޒަފުގެ ކަމެއްކަން އޮތް އިތުބާރު މުޅިން ގެއްލިފައިނުވާ ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން ދެކިދާނެ ކަމުގައި ބެލެވޭ ހަމަތަކުން ދެކެވޭނެއެވެ. އެހެން ނޫންނަމަ، ވަޒީފާއަށް އަސަރުކުރާ ޢަމަލު ނުކުރާ މިންވަރަށް އިތުބާރު ގެއްލިފައިވާކަން ސާބިތުކޮށްދޭން ޖެހޭނެއެވެ.

9. ފަނޑިޔާރުންގެ ޤާނޫނުގެ 5 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގައިވަނީ ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމުގައި ތަބާވާންޖެހޭ ކަންތައްތަކެވެ. އެއީ، (1) މައްސަލައިގައި ހުކުމްކުރެވިފައިވާ ހެއްކާއި ޤާނޫނާ، (2) މައްސަލައާ އެއްގޮތަށް އެހެން މައްސަލަތަކުގައި އެ ކޯޓުން ހުކުމް ކަނޑައަޅާފައިވާ ގޮތް ނުވަތަ އެ ކޯޓަށްވުރެ މަތީ ކޯޓުތަކުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ގޮތް، (3) ވަކި ފަރާތަކަށް ނުޖެހިލުމާއި، ވަކި ފަރާތެއްގެ ނުފޫޒަކަށް ނުހުޅަނގުމާއި، ވަކި ފަރާތަކުން ދައްކާ ބިރަކަށް ޖެހިލުންނުވުމާއި ތަޢައްޞުބުން އެއްކިބާވުން، މިއެވެ.

10. މަތީ މަރުޙަލާގެ ކޯޓުތަކުން ނިންމާ ނިންމުންތަކަށް އެއަށްވުރެ ދަށު މަރުޙަލާގެ ކޯޓުތަކުން ތަބާވާން ކަމަށް ޤާނޫނުއަސާސީގެ 143 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. ޤާނޫނުއަސާސީގެ 274 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ "ކޯޓު" އާއި "ޓްރައިބިއުނަލް" ގެ މާނައިގެ ތަފާތަށް ބަލާއިރު، ކޯޓުތަކާ ޚިލާފަށް ޓްރައިބިއުނަލަކީ [illegible] ބައެއް ނޫނެވެ.

11. ވަކި ފަރާތަކަށް ނުޖެހި މައްސަލަ ބެލުމާއި، ދެ ފަރާތުން ދައްކާ ވާހަކަތަކަށް އަޑުއެހުމާއި، އެކަށީގެންވާ މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި މައްސަލަތައް ނިންމުމަކީ ޠަބީޢީ އިންސާފުގެ އުސޫލު (principles of natural justice) ގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަންކަމެވެ (އިބްރާހީމް އަބްދުއްރަޙީމް ވ. [illegible] ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް [2021] SC 18).

12. ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް ގަވާއިދުގެ 68 ވަނަ މާއްދާ، 106 ވަނަ މާއްދާ އަދި 118 ވަނަ މާއްދާއަށް ބަލާއިރު، ޓްރައިބިއުނަލުން މައްސަލަތައް ނިންމަންވާނީ އިންސާފުވެރިކަމާއި، ދެ ފަރާތަށް ހަމަހަމަކަމާއި [illegible] [illegible]، [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]، [illegible] [illegible]. ޓްރައިބިއުނަލުގެ ކޯޓު [illegible] [illegible] [illegible] ނަމަވެސް ޓްރައިބިއުނަލުން އަދާކުރަނީ އަދުލު އިންސާފު ޤާއިމުކުރުމުގެ ދައުރެވެ.

13. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނުގެ 43 ވަނަ މާއްދާއަށް ބެލުމުން، ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނިންމުންތަކާ [illegible] މަރުޙަލާގެ [illegible] ކޯޓަކަށް [illegible] ނުލައި ހައިކޯޓަށް އިސްތިއުނާފަށް ހުށަހަޅާ މައްސަލަތަކެވެ. އެގޮތުން ޓްރައިބިއުނަލުން އެ [illegible] ކޯޓުގެ [illegible] ވަރަށް ސާފުކޮށް އެނގެއެވެ.

14. ވަކި ޤާނޫނެއްގެ ވަކި މާއްދާއެއް ތަފްސީރުކުރުމުގައި ރިޢާޔަތްކުރަންވީ ކަންކަން މަތީ މަރުޙަލާ ކޯޓުން ކަނޑައަޅައިދީފައިވާނަމަ، [illegible] މާއްދާ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] އެ އުސޫލު ހިނގާނެއެވެ. އަދި އެކަމުގެ މުހިންމު ވާޤިޢާތް (material facts) އެއްގޮތްވާނަމަ، ކުރިން ނިންމި މައްސަލައާ އެއްގޮތަށް ފަހުން ހުށަހަޅާ މައްސަލަ ނިންމަންވާނެއެވެ (އިބްރާހީމް އަބްދުއްރަޙީމް ވ. [illegible] ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް [2021] SC 18).

15. ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުން މައްސަލަ ނިންމުމުގައި މަތީ މަރުޙަލާގެ ކޯޓުތަކުގެ ނިންމުންތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރަންޖެހޭތޯ [illegible] [illegible] ޤާނޫނީ [illegible] [illegible] ނަމަވެސް، ދިވެހިރާއްޖޭގެ [illegible] [illegible] [illegible] ގޮތުން، ޤާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތައް [illegible] މަތީ މަރުޙަލާގެ ކޯޓުތަކުން ކަނޑައަޅައިދީފައިވާ އުސޫލުތަކަށް ޓްރައިބިއުނަލުން ރިޢާޔަތްކުރަން ނުޖެހޭ އެއްވެސް ސަބަބެއް ނުފެނެއެވެ. އެ އުސޫލު [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ޤާނޫނުގެ 5 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ (2) ވަނަ ނަންބަރެވެ.

16. ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނިންމުން [illegible] ޤާނޫނުގެ 5 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ (2) ވަނަ ނަންބަރު [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]. [illegible] އެ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]، [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] އެ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible].

17. މައުޟޫޢީ ޢަދުލުވެރިކަން ޤާއިމުވުމަށް ނުވާ ބާރަވެތިގައި އިޖުރާއީ ޢަދުލުވެރިކަން ޤާއިމުވުމަށްވުރެ ބޮޑުވެފައި ކަންތައްތައް ބޭނުން ކުރެވިދާނެ ނޫނެވެ. މައުޟޫޢީ ޢަދުލުވެރިކަން ޤާއިމުކުރުމަކީ ނުލައި ކަމުގައިވާ މުވައްޒަފު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައިވެސް އެކަށީގެންވާ ސަބަބުތަކެއް ކުރިމަތިވެއްޖެނަމަ، އެކަމަކު ބާރަވެތިގައި އިޖުރާއީ ގޮތުން ކަންކަން ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ބޮޑުކަމުން މުއްސަނދިކަމުގެ ނަތީޖާއަކަށް އެއްކޮށް ބަދަލުކުރަން ނަހަމަނަޑުވާނީއެވެ (އިސްމާޢީލް ސަލީމް ވ. މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް [2023] SC 28).

18. މުވައްޒަފު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައިވެސް މައުޟޫޢީ ޢަދުލުވެރިކަން ޤާއިމުކުރުމަކީ ނުލައި ކަމުގައިވެ، ދެ ފަރާތުގެ ދެމެދުގައިވާ އިތުބާރު އަނބުރާ އިޞްލާޙު ނުކުރެވޭ ވަރަށް ގެއްލިފައިވާކަން ސާބިތުވެއްޖެނަމަ، ވަޒީފާއަށް ރުޖޫޢަ ނުކުރުވުމަކީ ނިންމުމަކީ ޤާނޫނީ އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތް ނިންމުމެއް ނޫނެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ބާރަވެތިގައި އަނބުރާ ގެނައުން ދިނަ ވަޒީފާ ނުވަތަ އޭގެ ބަދަލު ދޭން ވަޒީފާއެއް ހަމަޖެއްސުމަށް ނިންމުމަކީ އަމުރު ކުރެވޭނެއެވެ.

މި ނިންމުމުގައި ހަވާލާދީފައިވާ ޤަޟިއްޔާތައް

މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް ވ. ޖާބިރު އަބްދުއްރަޙްމާން

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2018/SC-A/49 ޤަޟިއްޔާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް އާއި ޖާބިރު އަބްދުއްރަޙްމާން

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ވަޒީފާގެ ގުޅުމުގައި ދިމާވާ ޚިލާފުތަކާއި ޝަރުޢީ ކަމާއެކު ކުރެވޭ އެ ގޮތުން ދެފަރާތުގެ ޤާބިލުކަން ދެ ފަރާތަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

2. ވަކިކުރުން މަތީ ފަރާތަކުން ގޮތެއް ސަލާމަތާ ޖެހުންތެރި އިތުބާރަކީ ޢަދުލުވެރި އެއްކަމެއް ނޫނެވެ.

3. ވަޒީފާއާ ގުޅުންހުރި ދެފަރާތުގެ ދެމެދުގައި ކަންތައްތަކުގެ މިންވަރާއި އިތުބާރު ގެއްލިދާނެ ގޮތުގެ ވަޒީފާގެ ގުޅުން ދެފަރާތުގެ މެދުގައި އެކަށީގެންވާ ކަމެއް ނޫނެވެ. އެ މިންވަރުގެ އިތުބާރު ގެއްލިފައި ނުވަތަ ނެތިގެން ކަނޑައެޅުނީ ކަމުގެ މައްސަލައެއްގެ ވަޒީފާއެއް ދޭން ބާރުލިބިފައެއް ވެސްނުކުރެވޭނެއެވެ.

މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް ވ. އަސްޢާދު ވަހީދު

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2019/SC-A/36 ޤަޟިއްޔާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް އާއި އަސްޢާދު ވަހީދު

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ވަޒީފާ ދިނުމަށް ހުރަސް އެޅިދާނެ ނުވަތަ ޢަމަލީ ގޮތުން ކުރެވެން ނެތްކަމަށް ބެލެވިދާނެ ހާލަތްތަކުގެ ތެރޭގައި، އަނބުރާ އިޢާދަ ނުކުރެވޭނެ މިންވަރަށް ވަޒީފާ ފަރާތާއި މުވައްޒަފާ ދެމެދުގައިވާ އިތުބާރު ގެއްލިފައިވުން ހިމެނެއެވެ.

އާމިނަތު އަރީޖް ހުސައިން ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

[2021] SC 35 ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: އާމިނަތު އަރީޖް ހުސައިން އާއި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 29 ވަނަ މާއްދާ މާނަކުރަންޖެހޭނީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 68 ވަނަ މާއްދާގައި ބުނާ ހުޅުވިގެންވާ މިނިވަން ޑިމޮކްރެޓިކް މުޖުތަމަޢެއްގައި ޤަބޫލުކުރާ އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތަށެވެ.
2. މުވައްޒަފާއި ވަޒީފާދޭ ފަރާތާ ދެމެދު އޮންނަ އިތުބާރު ގެއްލިފައިވޭތޯ ބެލުމުގައި ތިން ކަމެއް ހިމެނެއެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި އިތުބާރު ގެއްލިފައިވާ ކަމުގައި ބެލޭ ހުރި ވަޒީފާ ފަރާތުން އިޖާބީ ގޮތެއްގައި ސާބިތުކޮށްދޭންޖެހުން ހިމެނެއެވެ.

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕީއެލްސީ ވ. ފާތިމަތު މަޖީދާ ޖަމާލް

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2017/SC-A/14 ޤަޟިއްޔާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕީއެލްސީ އާއި ފާތިމަތު މަޖީދާ ޖަމާލް

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. މުވައްޒަފަކު ކޮށްފައިވާ ޢަމަލު ހަމަ ބަލައި، ބޮޑު ކުށެއްކަމުގައި ބެލެވޭނަމަ މުވައްޒަފަކަށް އިންޒާރު ދިނުމެވެ.

އަޙްމަދު އިސްމާއީލް ވ. ލަޠީފާ އަލީ ޙަސަން

[2021] SC 30 ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: އަޙްމަދު އިސްމާއީލް އާއި ލަޠީފާ އަލީ ޙަސަން

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުޞޫލުތައް:

1. އިސްތިއުނާފީ ނުކުތާއެއް އިސްތިއުނާފީ އޮޅިގަނޑު ދިމާކުރާ ނުކުތާއެއްތޯ ބެލުމާ ގުޅޭ އުޞޫލު މި ޤަޟިއްޔާގައި ކަނޑައަޅާފައިވެއެވެ. (މި ޤަޟިއްޔާގައި ހަވާލާދީފައިވަނީ އަޙްމަދު ޢއިލަވްގެ އިސްތިއުނާފީ ނުކުތާތަކުގައެވެ.)

މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް ވ. މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ

[2021] SC 07 ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް އާއި މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުޞޫލުތައް:

1. ވަޒީފާ އަނބުރާ ދިނުމަކީ ދެ ފަރާތުގެ ދެމެދުގައި އޮންނަ އިޢްތިބާރުގެ މައްޗަށް ބިނާވާ ކަމެއް ކަމުގައިވިޔަސް، ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށްފަހުގައި ދެ ފަރާތުގެ ދެމެދުގައި ފުރިހަމަ އިޢްތިބާރު އޮތުމަކީ ވަރަށް ނާދިރު ކަމެކެވެ.

2. ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށް ފަހުގައި ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން އެ އިޢްތިބާރު އޮތް ކަމަށް ބުނާނެ މަދު ފަހަރެއްގައެވެ. އެހެންކަމުން ދެ ފަރާތުން ބުނާ ބުނުމުގެ ޙަޤީޤަތް ފަރުވާތެރިކަމާއެކު ބެއްލެވީ ހަމަތަކުގެ މަތިން ވަޒީފާއަކާ، އެއީ ހަރުދަނާ ސަބަބުތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށްގެން ބުނާ ބުނުމެއްތޯ މައްސަލައިގެ ޚާއްސަ ހާލަތުތަކުގެ އަލިގައި ޤަރީނާތަކުން ނުވަތަ ކޯޓުން ބަލަންވާނެއެވެ.

އިބްރާހީމް އަބްދުއްލަޠީފް ވ. އޮރަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

[2021] SC 18 ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: އިބްރާހީމް އަބްދުއްލަޠީފް އާއި އޮރަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ވަކި ފަރާތަކަށް ނުޖެހި މައްސަލަ ބެލުމާއި، ދެ ފަރާތުން ދައްކާ ވާހަކަތައް އަޑުއެހުމާއި، އެކަށީގެންވާ މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި މައްސަލަތައް ނިންމުމަކީ ތަބީޢީ އިންސާފުގެ އުސޫލު (principles of natural justice) ގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަންކަމެވެ.

2. ވަކި ޤާނޫނެއްގެ ވަކި މާއްދާއެއް ތަފްސީރުކުރުމުގައި ރިޢާޔަތްކުރަންވީ ކަންކަން މަތީ ދަރަޖައިގެ ކޯޓުން ކަނޑައަޅާފައިވާނަމަ، މާނަކުރުމުން މާނަ ތަފްސީރުކުރަންޖެހޭ ކޮންމެ ބާވަތެއްގެ މައްސަލައަކަށްވެސް އެ އުސޫލު ހިނގާނެއެވެ.

3. ސަރުކާރު ވަކި އުސޫލުން ކަނޑައެޅިފައި ނުވިނަމަވެސް، އެންމެ މުހިންމު ވާޤިޢާތައް (material facts) އެއްގޮތްނަމަ، ކުރިން ނިންމި މައްސަލައާ އެއްގޮތަށް ފަހުން ހުށަހަޅާ މައްސަލަ ނިންމަންވާނެއެވެ.

އިސްމާޢީލް ސިނާން ވ. މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް

[2023] SC 28 ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: އިސްމާޢީލް ސިނާން އާއި މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. މަޢުޟޫޢީ އަދުލުވެރިކަން ފާއިތުވެފައިވާ ނުވަތަ ބާރުގަދަކަމުގައި އިޖުރާއީ އަދުލުވެރިކަން ފާއިތުވެފައިވާކަމުގެ ބޭރުން ބަލާނެ ކަމެއް ނޫނެވެ.

2. މަޢުޟޫޢީ އަދުލުވެރިކަން ފާހަގަކުރުމުގައި ނުވުމުގެ މާނައަކީ ވަކި ފަރާތަކަށް ބޮޑުކަމެއް ހުރި ނުވަތަ އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއްނެތި ކުރެވިފައިވާކަމެވެ. އެފަދަ ބާރުތަކުގައި ވަކި ފާޅުން ފަރާތްތަކުން އިޖުރާއީ ގޮތުން ކަންކަން ފުރިހަމަކޮށްދިނުމުން މައްސަލައިގެ ނަތީޖާއަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް ނާންނާނެއެވެ.